

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 채무조정 건 기한의 이익 상실
처리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」 제12조 제1항 제1호에 따르면 채무 관계자가 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 최고 등의 방법으로 7영업일전까지 기한의 이익이 상실된다는 사실을 통지한 후 분할상환에 따르는 기한의 이익을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「기초수급자신용회복지원업무요강」 제10조 제1항에 따르면 기초수급자가 신용회복지원¹⁾을 신청한 경우 기초수급자 자격을 유지

1) 신용회복지원협약에 따라 채권 원리금의 상환유예, 채무감면, 상환기간의 연장, 분할상환 등을 통해 채무자의 신용회복 및 파산방지를 도모하기 위한 채무조정 등의 일련의 절차를 의미함

하는 기간에 대하여는 상환을 유예한다고 정하고 있고

「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권 금융기관 협약」에 따라 2005년 채권금융기관으로부터 인수한 채권 (이하 “기초수급-2005 채권”이라 한다)의 경우 「기초수급자채권 관리에 관한 기준」 제7호에 따르면 기초수급자 자격 유지 시 상환유예 대상임에도 불구하고 채무자 또는 채무관계자가 일시 또는 분할 상환을 요청할 때에는 채무조정을 할 수 있으며, 같은 기준 제8호가목에 따라 채무조정을 신청한 기초수급자의 분할상환 등에 대한 사항은 「무담보채권 채무조정규정」을 따른다고 되어 있다.

따라서, 채무조정 중인 채무관계자가 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 최고 등의 방법으로 기한의 이익이 상실된다는 사실을 통지한 후 기한의 이익을 상실²⁾시키고, 채무관계자가 기초수급자인 경우에는 기한의 이익 상실 조치 이후 자격 유지 여부에 따라 상환 유예 또는 잔여 채권액 회수를 위한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 부산지역본부 소관 무담보채권 중 채무조정 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 채권³⁾에 대한 기한의 이익 상실 처리 실태를 점검한 결과

2) 기초수급자인 채무관계자는 상환유예 대상에 해당되지만, 채무조정에 따른 채무부담액 상환을 유예하려면 「무담보채권 채무조정규정」 제10조의2 제1항, 제5항에 따라 연체 없이 상환하고 있는 중에 ‘채무상환유예(연장) 신청서’ 제출을 통해 별도 신청이 필요하므로 채무부담액 상환유예 신청 없이 연체 중인 기초수급자 채무관계자는 기한의 이익 상실 대상임

3) 코로나19 관련 특별대책(채무상환 유예 등)을 고려하여 채무조정 분할상환금 최종 회수일로부터 3개월이 경과한 일자가 2020. 3. 1. 이전인 채무조정 건만 검토함

채무자 ▽▽▽ 채권(▼▼▼▼▼ XXXX-XXXXXX)의 경우 2019. 6. 26. [표 1]과 같이 채무조정 약정 체결 이후 2019. 7. 1. 1회차 분할상환금만 납입한 후 감사일 현재까지 37개월 동안 연체 중인데도 기한의 이익 상실 예정 통지 및 기한의 이익 상실처리를 하지 않아 채권관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)에 정상 상환 중인 채권으로 나타나는 등

[표 1] ‘▼▼▼▼▼ XXXX-XXXXXX’ 채무조정 내역 상세

(단위 : 원)

조정전 채무부담액 (A)	회수가능액 (B)	감면율 (C)	조정후 채무부담액 (D)={((A)-(B))×(1-(C))}+(B)	상환 기간	분할 상환금액*
------------------	--------------	------------	--	----------	-------------

“기재 생략”

* “기재 생략”

[별표 1] “무담보채권 채무조정 기한의 이익 상실 처리 불철저” 명세와 같이 채무관계자 XX명이 채무조정 약정에 따른 분할상환금 납입을 3개월 이상 지연하였는데도 기한의 이익 상실 예정 통지 및 기한의 이익 상실 처리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 위 XX건의 채권 중 XX건은 기초수급-2005채권인데, 이 중 X건은 감사실에서 과거 기한의 이익을 상실시킬 것을 기 조치요구⁴⁾한 채권으로 채무자 ○○○ 채권(◆◆◆◆ XXXX-XXXXXX)의 경우 2018. 12. 26. [표 2]와 같이 채무조정 약정 체결 이후 2회차 분할상환금까지만 납입하였고 2008 3. 31. 기준 기초수급자 자격을 상실하였는데도

2021년 3월 부산지역본부에서는 ‘채무자 입금예정’ 사유로 기한의

4) 2020년도 「대구경북지역본부 종합감사」 결과 통보(2020. 12. 23.)에 따라 가계기획처(구. 가계지원총괄처)에서 기초수급 자격상실자에 대한 기한의 이익 상실 통지 등 후속조치 관련 전 지역본부 앞 협조요청 공문 시행(2021. 2. 23.)

이익 상실 처리를 하지 않았으며⁵⁾, 이후 감사일 현재까지 분할상환금 납입이 이루어지지 않아 43개월 동안 연체가 지속되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] ‘◆◆◆◆ XXXX-XXXXX’ 채무조정 내역 상세

(단위 : 원)

조정전 채무부담액 (A)	회수가능액 (B)	감면율 (C)	조정후 채무부담액 (D)={A-(B)}×{1-(C)}+(B)	상환 기간	분할 상환금액*
------------------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	-------------

“기재 생략”

* “기재 생략”

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 무담보채권 채무조정 기한의 이익 상실 처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 채무조정 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 채권 XX건에 대하여 기한의 이익 상실 예정임을 통지하고, 정당한 사유가 없는 경우 기한의 이익 상실 처리 및 채권회수 조치를 진행하며, 앞으로 기한의 이익 상실 처리가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

5) 2021. 3. 2. 기한의 이익 상실 통지 및 부활안내서 발송 처리는 함

[별표 1]

무담보채권 채무조정 기한의 이익 상실 처리 불철저 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	차주명	채무조정 약정액	최종납입일	연체 개월 수	기초수급 상실일자
----	---------	-----	-------------	-------	------------	--------------

“기재 생략”